

통 보 사 항

1. 제 목 : ■1실 특근명령에 관한 사항

2. 관계기관 : 부산보훈병원

3. 내 용 : 부산보훈병원 ■1실에서는 통상근무시간 이외에 야간, 휴일 및 휴무일에 입원환자 및 응급실 내원환자의 ■1 처방 등을 위하여 야간 및 휴일 근무자를 편성하는 근무체계를 유지하고 있습니다.

우리 공단 「복무규정」 제14조 및 제37조에 의하면 공단 업무상 필요한 경우에는 시간외 근무, 야간근무 및 휴일근무를 할 수 있고, 공단은 규정에 의해 근무한 직원에게 「보수규정」 제5조 및 제21조에 정하는 바에 따라 수당을 지급하도록 정하고 있습니다.

또한 「2016년 임금 및 단체협약」 제66조 및 제67조에 의하면 공단은 부득이한 사유로 시간외근무 및 휴일근무를 시킬 경우 본인에게 사전에 통보하여야 하고, 근무자의 개인 일정을 보호하기 위해 사전에 근무표를 작성하여 최소 근무개시 10일전에 통보하도록 정하고 있습니다.

한편 「위임전결사항운영세칙」 제4조 및 제5조에서는 보훈병원의 운영, 원무, 진료, 간호, ■1부문의 위임전결권은 부장급 이상으로 제한하고 있고, 「같은 세칙」 부산보훈병원 ‘공통사항’에 따르면 ‘시간외, 야간, 휴일근무 등 특근명령’은 부장에게 권한이 위임되어 있어 ■1실의 경우 ‘시간외, 휴일근무 특근명령’은 ■1부장의 결재를 받아 시행하여야 합니다.

아울러 ■1부장은 관련법령과 취업규칙에 의거 다음 달 시작 10일전까지 근무예정표를 작성하여 근무자들에게 고지하고, 매월 급여일 이전에 전월 16일부터 당월 15일까지 일자별 직원들의 실제 근무표와 월간 총 근무시간을 집계표로 작성하여 ■5부로 제출하여야 합니다.

2017. 6. 15 ‘부산보훈병원 ■1부 인사관리 등 진정사건’ 복무감사 시 확인한 결과, 부산보훈병원 ■1실에서는 평일의 경우 ○사 1명이 매일 17:30~21:00까지 3.5시간 시간외 근무를 하고 있고, 토요일, 일요일, 공휴일에는 ○사 및 △△직이 순번을 정하여 사전에 편성된 근무표에 따라 1일 8시간 또는 1일 4시간씩 휴일근무를 실시하고 있는 것으로 확인되었습니다.

그러나 ■1부에서는 시간외근무 및 휴일근무 등 특근이 필요한 경우 문서로서 사전에 근무표를 편성하여 공고하거나 특근변경 시 변경승인원을 제출하여 결재하지 아니하고, 근무조 편성 및 변경사항을 ■1부장의 탁상용 달력에 수기(手記)로 관리함으로써 근무표 작성 및 변경 등이 문서로서 확인되지 않고 있는 실정입니다.

공단 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제4조부터 제6조까지는 공단에서 사용하는 문서를 일반문서 등 6종으로 분류하고, 소속기구의 장은 문서의 기안, 검토, 결재, 분류, 편철 등을 전자문서시스템 상에서 전자적으로 처리하도록 하여야 하며, 문서는 결재권자가 해당 문서에 전자이미지 서명의 방식으로 결재함으로써 성립함은 물론 수신자에게 도달됨으로써 효력을 발생한다고 규정하고 있습니다.

시간외근무 및 휴일근무는 근로자의 통상근무시간 이외에 발생하는 근무형태로서 관련법령과 취업규칙에 의거 사전에 근로자에게 일정을 통보할 수 있도록 특근명령의 문서형태로 관리되어야 하고, 이를 변경할 경우에도 동일한 절차에 의하여 결재권자의 승인을 받아 처리되어야 합니다.

시간외근무 및 휴일근무 인원이 정상적으로 근무하였고 해당 수당이 정상적으로 계산되어 지급한 것이 확인되었으므로 수기(手記)로 특근상황이 관리되더라도 위법이나 규정위반이 아니라는 주장이 있으나, 공단의 모든 원인행위는 문서로 이루어져야 하므로 특근명령도 문서의 형식을 취하여야 하고, 특근명령을 받은 근무자의 복무관리책임은 여전히 ■1부장, ■1실장에게 있는 것이므로 문서 형태의 특근명령이 당사자에게 사전에 통보되고, 시간외 근무나 휴일근무에 대한 복무관리방안도 마련할 필요가 있습니다.

4. 조치할 사항

○ 부산보훈병원장은

- 병원 ■1실 직원의 시간외근무 및 휴일근무 형태나 개인별 순번주기가 관련법령 및 취업규칙에 부합하는지 여부를 종합적으로 검토하여 ■1부 특근기준을 자체적으로 마련하시고, 이에 따른 특근명령과 변경사항이 문서로서 관리될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(통보)